



Visado

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS
SÍLABO DE DERECHO CIVIL I: PRINCIPIOS GENERALES Y DERECHOS DE
LAS PERSONAS**

**I. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNT Y DE LA FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS**

1.1. De la UNT

Misión: “Formamos personas, profesionales e investigadores, íntegros, críticos, éticos e innovadores, orientados a la investigación, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos comprometidos con el desarrollo sostenible de la región la Libertad, del país y con alcance global”.

Visión: "Al 2030, seremos reconocidos a nivel internacional como una institución transformadora e inclusiva en el ámbito de la educación superior, con liderazgo sostenible, y firmemente comprometida con la excelencia académica, la investigación científica, responsabilidad social y ambiental".

1.2. De la Facultad

Misión: "Somos la comunidad del saber y del conocimiento jurídico de la primera universidad republicana del Perú, que formamos abogados de calidad con pensamiento creativo, visión humanista, con responsabilidad ética y social, en espacios de libertad académica, creando conocimiento jurídico; para coadyuvar al logro de la justicia y la elevación de calidad de vida de la comunidad local, regional y nacional a las que se deben, así como de la comunidad internacional."

Visión: “Al 2025, en nuestro bicentenario, la Facultad estará ubicada dentro de las cinco primeras facultades del país en la formación académico profesional y humanística de abogados que demuestren competitividad y formación ética en el ejercicio profesional, en un mundo globalizado, fortaleciendo el Estado Democrático de Derecho Constitucional.”

I. IDENTIFICACIÓN

- 2.1. Área académica: Ciencias de la Persona
- 2.2. Facultad: Derecho y Ciencias Políticas
- 2.3. Programa de Estudios: Derecho
- 2.4. Sede/filial: Trujillo
- 2.5. Año y semestre académico: 2025-II
- 2.6. Ciclo: II
- 2.7. Código de la asignatura: 4463
- 2.8. Sección: G1
- 2.9. Créditos: 3
- 2.10. Prerrequisito:
- 2.11. Inicio – Término: 01 de septiembre a 20 de diciembre de 2025
- 2.12. Tipo: Obligatorio
- 2.13. Organización semestral del tiempo:

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	45	23	11	11
Prácticas	32	16	08	08
Retroalimentación*	03	01	01	01



Visado

Total, Horas	80	
--------------	----	--

(*) Considerar una hora de retroalimentación por Unidad académica.

2.14. Docente/equipo docente (s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Docente coordinadora	LUJÁN ESPINOZA, Gladys Margarita	Abogada	glujan@unitru.edu.pe
Docente	MARADIEGUE RIOS, Roberto	Abogado	rmaradiegue@unitru.edu.pe
Docente	DEL CASTILLO CARRASCO, José Gabriel	Abogado	jdelcastilloc@unitru.edu.pe

SUMILLA

Área curricular: Estudios específicos.

Naturaleza: Teórico-Práctico.

Propósito: La experiencia curricular de Derecho Civil I: Principios generales y derechos de las personas es de carácter teórico-práctico, se oriente a desarrollar la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta unidad de competencia, contribuyendo directamente al logro de las competencias terminales CT 1.2, CT 1.5, CT 2.2., CT 2.3, CT 4.1, CT 4.2, CT 5.2 del logro del perfil de egreso.

Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en Estudio de los Principios Generales y las principales instituciones que integran el Derecho de la persona, teniendo especial relevancia la situación de menores e incapacitados y el estudio de las instituciones tutelares. Además, se aborda el concepto y clases de personas jurídicas en un intento de dar una visión en profundidad de los sujetos del Derecho y sus formas de organización. Como estudiante y luego en el ejercicio profesional se debe tener la capacidad para el manejo de las diversas fuentes jurídicas para el estudio de todos los libros del Código Civil vigente, sin dejar de lado el análisis crítico y la utilidad práctica en la realidad peruana de las técnicas de reproducción asistida, así como enfatizar en las disciplinas donde se generan diferentes relaciones jurídicas en las que la persona es la base.

Las actividades teórico-prácticas de aprendizaje se llevan a cabo estableciéndose en forma clara, precisando ideas, principios y normas como la motivación y el liderazgo para el ejercicio de la calidad del derecho, actuando con ética y responsabilidad, participa en el intercambio de ideas, herramientas Online; comunicándose asertivamente para conseguir el éxito profesional, las mismas que se miden a través de rúbricas.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje básicas: Las clases y actividades serán sincrónicas y asincrónicas, se hará uso de medios y herramientas digitales: videos, diapositivas, trabajos colaborativos, análisis de casuística y normatividad.

Contenidos: Se ha organizado la experiencia curricular en 3 unidades:

I unidad: Derecho Civil Generalidades. Persona natural.

II unidad: Atributos de la Personalidad

III unidad: Persona Jurídica: Concepto, elementos, caracteres clases



Visado

II. COMPETENCIA GENERAL DE EGRESO

Comprende, interpreta y aplica los Principios Generales del Derecho y del ordenamiento jurídico nacional e internacional actuando técnicamente en procedimientos y procesos legalmente establecidos, con respeto y responsabilidad social, evidenciando un comportamiento ético y comprometido con la justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

UNIDAD DE COMPETENCIA

UC1: ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS SOCIO JURÍDICOS

Identifica e interpreta los fenómenos sociales para aplicar creativamente el derecho.

UC2: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y JURÍDICA

Realiza investigación científica y jurídica para solucionar problemas que se presentan en las diferentes áreas y líneas de investigación.

UC3: COMUNICACIÓN JURÍDICA INCLUSIVA

Escucha, dialoga y trabaja en equipo, respetando la multiculturalidad de su ámbito socio laboral.

UC4: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Evidencia compromiso en el cumplimiento del ordenamiento jurídico peruano y el Código de Ética profesional para su desarrollo profesional.

UC5: DESEMPEÑO PROFESIONAL

Ejecuta en el ámbito de su especialidad los conocimientos teóricos y prácticos para un ejercicio eficiente del derecho.

Competencias Generales de la UNT

Ejerce su ciudadanía con identidad cultural, eticidad, equidad y otros valores que contribuyan a la consolidación y defensa de una sociedad democrática y justa.



NT

III. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Visado

[illegible]



Visado

CT 1.3 Maneja eficientemente las herramientas científico jurídicas para obtener nuevos conocimientos, como propuesta en la solución de problemas del espacio local, regional, nacional e internacional.	Analiza críticamente resoluciones judiciales.	Semana 2 Principios de Derecho Civil: Principio de enriquecimiento sin causa. Principio de transmisión patrimonial por muerte. La capacidad se presume y la discapacidad debe probarse. Principio <i>neminem laedere</i> . Principio de función social. Título Preliminar Derogación de la Ley. Ejercicio abusivo del derecho. Aplicación de la ley en el tiempo. Aplicación analógica de la ley. Orden público. Interés para obrar. El principio del “ <i>iura novit curia</i> ”.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas. Aula invertida	Informe: Nueve primeros artículos del Título Preliminar	Rúbrica	08 de septiembre - 12 de septiembre
	Investiga temas asignados empleando las normas de la investigación científico-jurídico.	Semana 3 Título Preliminar (parte II) Obligación de suplir los defectos y deficiencias de la ley. Aplicación supletoria del Código Civil. Vacíos de la ley.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Control de lectura: ¿Qué es ser “persona” para el Derecho? del autor Carlos Fernández Sessarego https://drive.google.com/drive/folders/1C2ex4rWy3qF0WJR6T6bct3gXyjBICSA2?usp=sharing	Rúbrica	15 de septiembre - 19 de septiembre



Visado



		Revisión de casuística sobre aplicación supletoria del Código Civil.	Trabajo colaborativo			
	Explica conceptos jurídicos.	Semana 4 La persona: Naturaleza Jurídica. Sujetos de derecho. Persona natural Reconocimiento judicial del embarazo.	Exposición del docente. Lluvia de ideas.	Control de lectura: “El interés para obrar” del autor Juan Luis Avendaño Valdez”. https://drive.google.com/drive/folders/1C2ex4rWy3qF0WJR6T6bct3gXyjBICSA2?usp=sharing	Rúbrica	22 de septiembre - 26 de septiembre
		Semana 5 Igualdad entre varón y mujer en el goce de sus derechos. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD I	Exposición docente.		Prueba escrita	29 de septiembre - 03 de octubre



Visado

APACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
		Semana 6 El derecho a la vida, la integridad física. Trasplante de órganos y tejidos. Derecho y Genética. Las Técnicas de reproducción asistida: inseminación artificial y fecundación in vitro.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Informe: Discriminación de género - Artículo 4 del CC.	Rúbrica	06 de octubre - 10 de octubre
		Semana 7 El derecho a la libertad, al honor, a la buena reputación. El derecho a la intimidad. El derecho a la imagen y a la voz.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Informe: Licencia por maternidad	Rúbrica	13 de octubre - 17 de octubre
		Semana 8 El daño subjetivo: Definición y alcances, clasificación del daño: daño patrimonial y daño extra patrimonial, el daño a la persona y daño moral. Origen del daño subjetivo. El daño subjetivo en la legislación Nacional.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Informe: Sujetos de Derecho.	Rúbrica	20 de octubre - 24 de octubre



Visado

CT1.4 Demuestra respeto al ordenamiento jurídico nacional, así como a los principios y valores recogidos en el Código de ética que regulan los actos del profesional del Derecho en los diferentes ámbitos en los que labore en bien de la comunidad a la que se debe CT 1.5 Actúa de manera leal, diligente y transparente en la defensa de las personas a las que representa.	Valora los principios y reglas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico civil, actuando con ética y respeto a la persona.	Semana 9 Los atributos de la personalidad: El nombre: Elementos. Tratamiento del nombre en el Código Civil. Usurpación, cambio o adición del nombre. El Domicilio: Clasificación Reglas establecidas en el Código Civil.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Aula invertida	Informe: Cambio o Adición de nombre.	Rúbrica	27 de octubre - 31 de octubre
		Semana 10 Los derechos de autor e inventor. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD II		Exposición casación Prueba escrita	Prueba escrita	03 de noviembre - 07 de noviembre
CT 1.6 Considera la pertinencia del uso de medios alternativos de solución de conflictos.	Comprende la trascendencia de la defensa de los derechos de la persona.	Semana 11 La Capacidad: La capacidad de goce. Capacidad de ejercicio, modalidades de la capacidad en ejercicio pleno. La incapacidad: Incapacidad absoluta y capacidad de ejercicio restringida (Decreto Legislativo N° 1384). Designación de apoyos y salvaguardas. La curatela.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Control de lectura: https://drive.google.com/drive/folders/1C2ex4rWy3qF0WJR6T6bct3gXyjBICSA2?usp=sharing	Rúbrica	10 de noviembre - 14 de noviembre



Visado

		Análisis de casuística sobre designación de apoyos y salvaguardas.		Práctica calificada.		
		Semana 12 Desaparición. Declaración judicial de ausencia. Nombramiento del administrador judicial: Derechos y obligaciones. La disposición de los bienes del ausente. Fin de la persona. Conmoriencia. La muerte presunta. Reconocimiento de la existencia.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Control de lectura: https://drive.google.com/drive/folders/1C2ex4rWy3qF0WJR6T6bct3gXyjBICSA2?usp=sharing	Rúbrica	17 de noviembre - 21 de noviembre
CT 1.7 Utiliza el procedimiento científico con sus respectivas técnicas y métodos jurídicos para realizar investigación es pertinentes y con calidad.	Actúa observando los principios de la conciliación y otros medios alternativos de solución de conflictos, fomentando la paz social.	Semana 13 La Persona Jurídica: Disposiciones generales (art. 76 al art. 79 CC). La Asociación. La fundación. El comité. Constitución. Fines y disolución	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Aula invertida.	Control de lectura: https://drive.google.com/drive/folders/1C2ex4rWy3qF0WJR6T6bct3gXyjBICSA2?usp=sharing Práctica: Constitución de una asociación.	Rúbrica	24 de noviembre - 28 de noviembre
CT 1.8 Usa las nuevas tecnologías aplicables al Derecho en la búsqueda de información		Semana 14 Retroalimentación: Constitución de una asociación.	Exposición del docente mediante la herramienta de Power Point. Lluvia de ideas.	Elaboración de acta de asamblea general de una asociación.	Rúbrica	01 de diciembre - 05 de diciembre



Visado evante para el
desempeño y
actualización
profesional.

	La comunidad campesina y nativa: regulación jurídica.		Inscripción registral de constitución de una asociación.	Proyecto: Constitución de una asociación inscrita.	
	Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. Semana 15 EVALUACIÓN DE UNIDAD III		Informe sobre la ejecución del Proyecto:	.	08 de diciembre - 12 de diciembre
	Semana 16 EXAMEN DE APLAZADO			Prueba escrita	15 de diciembre - 19 de diciembre

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Base legal:

Reglamento Académico de la UNT

Directivas sobre el Sistema de Evaluación del Aprendizaje

Directivas sobre tutoría académica al estudiante

Reglamento de Investigación Formativa

Reglamento de Responsabilidad Social

Directivas para la evaluación del desempeño docente

Directivas para la evaluación del avance silábico.

5.2. Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes es de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. La evaluación de proceso es permanente y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional o Facultad, priorizando las actividades de responsabilidad social e investigación formativa.
- Los instrumentos de evaluación deben darse a conocer a los estudiantes con la debida anticipación.
- Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos se debe tener en cuenta una ponderación específica.
- Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad.

La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = (PU1 + PU2 + PU3) / n$$

Donde:

PP: Promedio Promocional.

PU(n): Promedio de Unidad.

(n): número de unidad

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0 -20). La nota aprobatoria es 14 (catorce). En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante. El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje. La asistencia es obligatoria; tener más del 30% de inasistencia injustificada es causal de inhabilitación.

La nota que obtenga el aplazado se promedia con la nota final del ciclo regular.

Niveles de logro

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).



Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18- 20).

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

V. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

Día: 01 semanal

Lugar: Cubículo

Horario: A coordinar, de acuerdo a la carga horaria.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carracedo, S. (2015). La fertilización in vitro y el debate sobre el estatuto del no nacido. Tesis para optar el Título de Abogada. Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36966.pdf>

Castaños, B. (2012). “Comienzo de la personalidad jurídica desde la concepción”. Tesis de Grado. Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bolivia.
<https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/12656/T3060.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Chamie, J. (2018). Notas sobre algunos principios generales del derecho: una reflexión a partir de principios generales y su influencia en las obligaciones en la experiencia jurídica colombiana. Código ORCID: 0000- 0003-0246-0222. Revista Facultad de Derecho. PUCP. N° 80, 2018 junio-noviembre pp. 187-237.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0251-34202018000100006

Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. (s/f). Editorial Gaceta Jurídica. T.I. Título preliminar. Derecho de las Personas, acto Jurídico. Perú.
<http://www.untumbes.edu.pe/vcs/biblioteca/document/varioslibros/C%C3%B3digo%20civil%20comentado.%20T%20I%20T%C3%ADtulo%20preliminar%2C%20derecho%20de%20las%20personas%2C%20acto%20jur%C3%ADdico.pdf>

Fernández, C. (2002). ¿Qué es ser “persona” para el Derecho? “Derecho Privado”, Libro en Homenaje a Alberto J. Bueres, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2001 y en “Derecho PUC”, N° 53, Universidad Católica.
http://dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articulos/ba_fs_13.PDF

Figuerola, R. (2008). Concepto de Derecho a la vida. Revista Ius et Praxis - año 14 - N° 1.
<https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n1/art10.pdf>



Gonzales, S. (2017). “situación jurídica y jurisprudencial de las técnicas de reproducción humana asistida en el Perú: el caso de la ovodonación”. Tesis para optar el título de abogado. Universidad Ricardo Palma. Perú. <http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/1131>

Neciosup, V. (2018). Problemas de política pública y estado situacional de las técnicas de reproducción humana asistida en el Perú. DIP. Informe de Investigación. Legislatura 2018-2019 - Número 20.

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/25ADE7B6962521CC0525834A00726952/%24FILE/reproduccion_asistida_N20.pdf

Pazos, J. (s/f). La capacidad de la persona jurídica. Apuntes indiciarios. Revista Ius Et Veritas. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12411/12974/0>

Treviño, G. (2002). La persona y sus atributos. Universidad Autónoma Nuevo León. México. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/23961.pdf>

Valencia, J. (s/f). Los atributos de la personalidad. Breve análisis de su aplicación del Código Civil Vigente. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/18.pdf>

Varsi, E. (2014). Tratado de derecho de las personas. Gaceta Jurídica. Universidad de Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/5355>

Yañez. C, Alvan, W, Costa, G, et.al. (s/f). Análisis de la normatividad sobre la existencia legal y personalidad jurídica de las comunidades nativas. Defensoría del Pueblo. Perú. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe_12.pdf